

주 의 사 항

1. 제 목 : 오수정화조 분리막 구매 계약 부적정
2. 관계기관 : CC◎◎◇◇원
3. 내 용 : CC◎◎◇◇원에서는 ◇◇원 내 오수정화조의 분리막 내구연한 경과에 따른 방류수 오염방지 및 오수의 안정적 처리를 위하여 [표 1]과 같이 오수정화조 분리막(특허제품)을 구매·설치하였습니다.

[표 1] 오수정화조 분리막 구매·설치 계약 내역 (생략)

가. 예정가격 산정 누락

우리 공단 「계약사무규정」 제10조(예정가격의 비치) 제1항 및 제2항에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며, 계약법률시행령 제26조 제1항 제5호 가목 및 바목에 따른 수의계약(제50조제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외한다) 등을 체결하려 할 때에는 예정가격을 작성하지 아니할 수 있다고 규정되어 있습니다.

또한 같은 규정 제12조(예정가격의 결정기준) 각 호에 따르면, 거래실레가격, 원가계산에 의한 가격, 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실레가격 또는 견적가격 등에 따라 예정가격을 결정하도록 규정되어 있습니다.

따라서 CC◎◎◇◇원에서는 경쟁입찰을 실시할 경우 개찰 전에 가격조사를 통해 예정가격을 결정·비치하여야 하며, 경쟁입찰 결과 입찰자 또는 낙찰자가 없어 수의계약을 체결할 경우 예정가격을 기준으로 가격협상을 진행하여 계약을 체결하여야 합니다.

그런데 오수정화조 분리막 구매·설치 계약 체결 현황을 확인한 결과, 입찰

공고 후 예정가격을 산정하지 않았으며, 1차 입찰공고 및 재공고 결과 단독 응찰 등으로 계약을 체결할 수 없게 되자 조달청에 계약 의뢰하였고, 조달청에서는 수의시담을 시도하였으나 계약상대자가 수의시담을 포기하자 구매의뢰를 반려하였습니다.

이에 따라 CC◎◎◇◇원에서는 분리막 생산·판매업체((주)㉹㉹㉹㉹)와 수의시담을 통해 계약을 체결하면서, [표 2]와 같이 예산(##,###,###원)을 기준으로 가격협상을 실시하여 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 오수정화조 분리막 구매 수의시담 현황 (생략)

나. 계약보증금 미납

우리 공단 「계약사무규정」 제58조(입찰보증금 등의 면제) 제1항 및 제2항에 따르면 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제한 경우 입찰보증금의 귀속사유가 발생한 때에 입찰자로 하여금 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 하며, 계약보증금의 면제에 관해서도 이를 준용한다고 규정되어 있습니다.

또한 제78조(계약보증금의 납부) 제1항 및 제8항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 공단과 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하고, 국가계약법 시행령 제12조 제1항에 따라 계약금액이 5천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 등8)에 한해 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다고 규정되어 있습니다.

따라서 CC◎◎◇◇원에서는 계약금액이 5천만원을 초과하는 계약을 체결할 경우 규정에 따라 계약업체로 하여금 계약보증보험증권 등으로 계약보증금을 납부하도록 하여야 합니다.

그런데 오수정화조 분리막 구매 계약 현황을 확인한 결과, 계약금액이 ###만

-
- 8) 1. 제58조의 규정에 의하여 입찰보증금의 납부가 면제된 사람과 계약을 체결하는 경우
2. 계약금액이 5천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우
3. 일반적으로 공정, 타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우
4. 이미 도입된 외자시설, 기계, 장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우

원임에도 계약보증금 지급각서만을 받고 계약보증금을 납부 받지 않았습니다.

4. 관계기관 의견

CC◎◎◇◇원은 감사결과를 수용하면서 계약 체결 시 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ CC◎◎◇◇원장은

- “가”, “나”항과 관련하여, 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수하기 바라며,(통보)

○ □□이사(CC◎◎◇◇원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)